Precontrato de prestación de servicios

Sesión privada de creación y publicación de sitio web

simpleauto

En Las Palmas de Gran Canaria, a [FECHA].

1. Partes

El Proveedor: [NOMBRE FISCAL DEL PROVEEDOR], con NIF [NIF/DNI DEL PROVEEDOR], domicilio en [DOMICILIO FISCAL], Las Palmas de Gran Canaria, correo electrónico vmat.icaza@gmail.com, que opera bajo la marca «simple-auto».

El Cliente: [NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE], con DNI/NIF [DNI/NIF DEL CLIENTE], domicilio en [DOMICILIO DEL CLIENTE], correo electrónico [CORREO DEL CLIENTE].

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para contratar y acuerdan lo siguiente.

2. Objeto del contrato

El Proveedor prestará al Cliente **una (1) sesión privada**, en remoto o presencial según se acuerde, cuyo objeto es **crear, entregar y dejar publicado en internet un sitio web** para el Cliente, y **enseñar al Cliente a mantenerlo y mejorarlo por sí mismo** con herramientas gratuitas. La presencia requerida del Cliente se limita a **una (1) hora**: en ella el Proveedor presenta el desarrollo y una demo del sitio, el Cliente la aprueba y recibe sus contraseñas y claves de acceso. Los trabajos de remate que quedaran pendientes los completará el Proveedor tras la sesión, el mismo día, sin requerir más tiempo del Cliente.

3. Alcance: qué incluye la sesión

El servicio comprende, como mínimo:

a) Publicación de un sitio web funcional en una dirección de internet real, en línea y visitable el mismo día de la sesión, mediante una plataforma de alojamiento gratuita de terceros (Vercel).

b) Configuración de un repositorio de código (GitHub) y su conexión con la plataforma de alojamiento, de modo que cada cambio se publique automáticamente.

c) Ayuda en la adquisición y conexión de un **nombre de dominio propio** del Cliente (p. ej. tunombre.com). El coste del dominio (orientativo, unos 20 €/año) lo abona el Cliente directamente al registrador, **no al Proveedor**.

d) Redacción por el Proveedor de los textos del sitio (titular, secciones y llamada a la acción) a partir del material del Cliente, ajustados durante la sesión hasta su aprobación por el Cliente.

e) Entrega al Cliente, durante la sesión, de todas las contraseñas y claves de acceso del sitio (dominio, alojamiento y edición).

f) Un formulario de contacto que envía los mensajes al correo del Cliente.

g) Configuración del sitio para que sea adaptable a móvil, tablet y escritorio e indexable por buscadores.

h) Instalación en el equipo del Cliente de herramientas gratuitas de edición asistida por IA (p. ej. GitHub Desktop y editores con IA gratuitos), y formación práctica para que el Cliente modifique y mejore el sitio por sí mismo tras la sesión.

i) Entrega de una grabación de la sesión.

j) Remate por el Proveedor, tras la sesión y el mismo día, de los trabajos que quedaran pendientes, sin requerir presencia del Cliente, hasta dejar el sitio publicado.

4. Límites del servicio: qué NO incluye

Para evitar equívocos, el servicio **no** comprende:

- Aplicaciones web complejas, áreas privadas, inicios de sesión, comercio electrónico, bases de datos ni automatizaciones a medida. El entregable es una página de presentación («landing») sencilla, limpia y rápida.
- El coste del nombre de dominio ni de servicios de pago de terceros que el Cliente decida contratar.
- Garantía de posicionamiento, número de visitas, ventas o resultados comerciales. El Proveedor deja el sitio *indexable*, pero no garantiza posiciones en buscadores.
- Mantenimiento, alojamiento de pago, copias de seguridad, soporte continuo ni nuevas funcionalidades posteriores, salvo contratación aparte.
- La disponibilidad, precios o condiciones de las herramientas gratuitas de terceros (Vercel, GitHub, registradores de dominios, editores con IA), que se rigen por sus propios términos y pueden cambiar al margen del Proveedor.
- Producción de logotipo, fotografía o redacción de contenidos más allá de lo elaborado y aprobado durante la sesión.

5. Precio y forma de pago

El precio del servicio es de 99 €. **Precio de lanzamiento:** hasta el 1 de agosto de 2026 se aplica un descuento del 50 %, quedando el precio en 49,50 €. El pago se realiza por adelantado mediante la pasarela indicada por el Proveedor (PayPal) en el momento de la reserva. La sesión se agenda una vez confirmado el pago.

6. Garantía de publicación y reembolso

El Proveedor garantiza que, al finalizar el día de la sesión, el sitio web quedará **publicado y accesible en internet**. **Si por causa imputable al Proveedor el sitio no quedara publicado, el Cliente tendrá derecho al reembolso íntegro** de la cantidad abonada.

La garantía no será de aplicación cuando la imposibilidad de publicar derive de causas ajenas al Proveedor, en particular: falta de colaboración o de los materiales necesarios por parte del Cliente, ausencia o incidencias en el equipo o la conexión del Cliente, falta de pago del dominio o de servicios de terceros, o caídas o cambios de las plataformas gratuitas de terceros.

7. Obligaciones del Cliente

El Cliente se compromete a: aportar los textos, imágenes y materiales con la antelación solicitada; disponer durante la sesión de un equipo con conexión a internet y permisos de instalación; crear o facilitar las cuentas gratuitas que se requieran (correo, GitHub, Vercel, registrador de dominio); y agregar al Proveedor como colaborador del repositorio si fuera necesario para asistencia. El Cliente es responsable de la veracidad y legalidad de los contenidos que aporte y publique.

8. Titularidad

El sitio web, su código, el dominio y las cuentas de terceros quedan en propiedad y bajo control **exclusivo del Cliente**. El Proveedor no retiene titularidad ni exige suscripción obligatoria alguna para que el Cliente conserve y use su sitio.

9. Cancelación y reprogramación

El Cliente podrá reprogramar la sesión con al menos 24 horas de antelación. La cancelación con menos de 24 horas de antelación, o la incomparecencia, podrá conllevar la pérdida del importe o su aplicación a una nueva fecha, a criterio razonable del Proveedor.

10. Protección de datos

Los datos personales del Cliente se tratarán por el Proveedor con la única finalidad de gestionar la relación contractual y la prestación del servicio, conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la normativa española aplicable. El Cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición escribiendo a vmat.icaza@gmail.com.

11. Naturaleza precontractual y perfeccionamiento

El presente documento recoge las condiciones del servicio y tiene carácter **vinculante** entre las partes. El contrato se perfecciona con la aceptación de estas condiciones por el Cliente y la confirmación del pago, momento a partir del cual ambas partes quedan obligadas en sus términos.

12. Legislación y fuero

Este precontrato se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, salvo que por la condición de consumidor del Cliente corresponda otro fuero por imperativo legal.

Aceptación y firmas

Las partes aceptan el contenido íntegro de este precontrato.

El Proveedor	**El Cliente**
[NOMBRE FISCAL DEL PROVEEDOR]	[NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE]
NIF: [NIF/DNI DEL PROVEEDOR]	DNI/NIF: [DNI/NIF DEL CLIENTE]

Fecha de la sesión acordada: [FECHA DE LA SESIÓN]